

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1688/2530

นางหนู แดนดิน

โจทก์

นายพิมพ์ ภาษีหรือทาศรี

จำเลย

นายพิมพ์ ภาษี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 79)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 7212 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง และให้จำเลยแบ่งรถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงขับ 1 คัน เสื้อหาวายจำนวน 3 ผืน และตู้เสื้อผ้า 1 หลังให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากตกลงแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดหรือรายการหนึ่งรายการใดไม่ได้ ให้ประมวลขายระหว่างโจทก์และจำเลยและหากไม่สามารถประมวลขายกันได้ให้นำออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง ฯลฯ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77,76)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 68)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ และห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ระบุไว้ในคำพิพากษาศาลชั้นต้น หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ และห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ระบุไว้ในคำพิพากษาศาลชั้นต้น หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>